

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2787/2538

นางสมพร สุวรรณชาติกุล

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางละออง ศรีคง

ผู้คัดค้าน

นางปุ่น บัวจันทร์

จำเลย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 ว่า ให้รับฎีกาสำเนาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นำส่งภายใน 7 วัน ปิดหมายได้ ภายหลังผู้คัดค้านได้มาติดต่อ กับศาลชั้นต้นหลายครั้ง ย่อมมีโอกาสดำเนินการคำสั่งดังกล่าว ถือได้ว่าผู้คัดค้านทราบคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว แต่ ผู้คัดค้านไม่ได้จัดการส่งสำเนาฎีกาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ผู้คัดค้านเพิกเฉยเงินค่านำหมายเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2538 ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนดแล้ว เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้ เป็นการทิ้งฎีกาไปรตมีคำสั่งว่าผู้คัดค้านทิ้งฎีกาและจำหน่ายคดีของผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132,174(2),246,247, ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ไปรตอนุญาต หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 52,53) คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจำนองที่ดินระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้าน (ผู้รับจำนอง) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการจำนองที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1557 ตำบลพันเสา อำเภอ

บางระกำจังหวัดพิษณุโลกตามสัญญาจำนองลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 ระหว่างจำเลย กับ ผู้รับจำนองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 และให้ผู้รับจำนองดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและคืน น.ส.3 ก. ฉบับดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากไม่ ดำเนินการก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ผู้คัดค้านฎีกา ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านำส่งสำเนาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2537(อันดับ 44,46,47) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ ผู้คัดค้านนำส่งสำเนาฎีกาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 อันเป็นเวลาหลังจากที่ ผู้คัดค้านยื่นฎีกาถึง 4 วัน โดยไม่มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้คัดค้านทราบแต่อย่างใด แม้จะได้ความตามที่เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์อ้างว่าผู้คัดค้านไปฟ้องคดีและติดต่อ ที่ศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 รวม 9 ครั้ง และในวันที่ 5 มิถุนายน 2538 อีก 1 ครั้งก็ตาม แต่ก็ไปด้วยเรื่องคดีอื่น ๆ หาใช่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ พฤติการณ์ ที่ผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ติดตามเพื่อทราบคำสั่งศาลในกรณี ดังกล่าว ยังถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้น ที่จะถือว่าผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นแล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 246,247 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 153 จึงให้ยกคำร้อง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ ผู้คัดค้านนำส่งสำเนาฎีกาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 อันเป็นเวลาหลังจากที่ ผู้คัดค้านยื่นฎีกาถึง 4 วัน โดยไม่มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้คัดค้านทราบแต่อย่างใด แม้จะได้ความตามที่เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์อ้างว่าผู้คัดค้านไปฟ้องคดีและติดต่อ ที่ศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 รวม 9 ครั้ง และในวันที่ 5 มิถุนายน 2538 อีก 1 ครั้งก็ตาม แต่ก็ไปด้วยเรื่องคดีอื่น ๆ หาใช่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ พฤติการณ์ ที่ผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ติดตามเพื่อทราบคำสั่งศาลในกรณี ดังกล่าว ยังถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้น ที่จะถือว่าผู้คัดค้านเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นแล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2), 246, 247 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 153 จึงให้ยกคำร้อง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

(อร่าม หุตากร-สมาน เวทวินิจ-ไพศาล รางฆากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ